

ÉPREUVE ÉCRITE

Ministère de l'Éducation nationale et
de la Formation professionnelle

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES TECHNIQUES

Division des Professions de Santé et Professions sociales

Section formation de l'éducateur / éducatrice

BRANCHE : Législation et déontologie

DATE : 18.9.2007

DURÉE : 2 heures

1.

- a) Léa, une jeune fille de 12 ans vous raconte qu'elle est souvent témoin de violence domestique de la part du père. Même si sa maman attrape la majorité des coups, elle aussi est victime à maintes reprises et ne supporte plus la situation à la maison.
Expliquez ce qui est prévu par la loi sur la violence domestique ? **7 p.**
- b) Quels sont les trois points prévus par le code pénal pour punir un auteur de mauvais traitement ? **6 p.**
- c) Enumérez les mesures possibles en cas de mauvais traitement pour les personnes investies de l'autorité parentale. **4 p.**
- d) Indiquez et expliquez brièvement les facteurs qui doivent être considérés lors de la prise en charge thérapeutique de l'enfant en cas de mauvais traitement ? **8 p.**
- e) La mère de Léa décide de mettre fin à la vie en couple et veut d'abord une séparation de corps. De quoi s'agit-il ? **2 p.**
- f) Un peu plus tard, elle demande le divorce. Quels sont les effets entre parents divorcés et leurs enfants mineurs ? **4 p.**

2.

- a) Aline, une fille de 16 ans, toxicomane est arrêtée par la police.
Quels sont les buts du programme Choice de Médecins sans frontières. **4 p.**
- b) Aline a un contrat d'apprentissage dans une boulangerie-pâtisserie ; elle est en période d'essai. Elle vole régulièrement de l'argent de la caisse pour pouvoir financer sa consommation de drogues. Un jour, en volant, elle est prise en flagrant délit par son patron qui alerte la police.
Indiquez les droits de la police dans une telle situation. **3 p.**

c) Quelle peut être la réaction du patron à propos du contrat d'apprentissage ?
2 p.

d) Le juge prend une mesure de garde, d'éducation et de préservation. Il décide de mettre Aline dans un centre de rééducation de l'Etat.
Qu'en est-il de l'autorité parentale dans le cas d'Aline ?
6 p.

e) En matière de placement, y a-t-il une différence entre un centre d'accueil classique et un centre de rééducation de l'Etat ?
2 p.

3. La responsabilité civile

a) Donnez une définition de responsabilité civile.
4 p.

b) Vous travaillez dans un foyer de jour. Sous votre surveillance, les enfants sont en train de faire les devoirs à domicile. Votre GSM sonne, vous décrochez. Un ancien ami ! Vous oubliez tout autour de vous. Par cette malveillance vous ne remarquez pas qu'un enfant est en train de monter sur une chaise pour pouvoir sortir un livre d'une armoire. Il tombe et se blesse gravement.
Qu'en est-il de la responsabilité ?
4 p.

c) Julien, 17 ans vient d'apprendre que son amie Lola le trahit avec un de ses meilleurs copains. Julien, jaloux, a l'intention de se venger et détruit les glaces de la voiture de Lola.
Qui va payer le dommage causé, sachant que les parents de Julien ont une assurance responsabilité civile familiale.
4 p.